

1503773-52.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... se livrar de outro. Nesse sentido "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. Recursos bilaterais. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, caput. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. CP, ART. 307 (ALLAN). Tipicidade. Delito de cunho formal, prescindindo de obtenção do resultado naturalístico. Crime impossível não caracterizado. Autodefesa irrelevante. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 3756-3707, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1503773-52.2021.8.26.0548 controle:2021/001301

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2323071/2021 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 21642034 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 7456/21/010 - PLANTÃO - 01 DP

CAMPINAS, 2323071 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2323071 - 03º D.P. CAMPINAS,

7456/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 2305032/2021 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO APARECIDO PEREIRA DA SILVA

Vítima:

ADRIANO DOS SANTOS SILVA

Artigo da Denúncia:

Art. 155 § 1º § 4º, I c/c Art. 14, II e Art. 299 "caput", Parte 1 todos do(a)

CP(Denúncia)

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira

VISTOS

DIEGO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, RG nº 47.320.599/SP, foi processado como incurso nos artigos 299, caput, e 155, § 1º e §4º, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do CP, pela prática dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 14.12.21 (fls. 03/05 e 109). Aos 28.11.21 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 91/93). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 122 e 126/127). Em audiência, foram colhidos os depoimentos da vítima e testemunha arroladas, bem como o interrogatório do réu. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Realizados os debates, a representante do Ministério Público opinou pela parcial procedência da ação, com desclassificação para furto simples e para o delito de falsa identidade. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é parcialmente procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletins de ocorrência, autos de exibição/ apreensão/entrega, documentação e oralidade (fls. 06/09, 13/15, 20/22, 31/32 e 179/182). Também foi anexado aos autos o laudo pericial do local dos fatos (fls. 160/164). A autoria é certa e segura. Com efeito, após confessar o furto por ocasião do flagrante, em juízo o acusado se retratou. Alegou que o local já estava arrombado e com os “negócios tudo para fora”. Entrou apenas para subtrair fios de cobre. Admitiu ter fornecido nome falso para os policiais porque eles estavam “jogando um monte de BO em cima de mim”. A vítima hoje ouvida discorreu sobre a tentativa de furto cometida em seu estabelecimento comercial, mediante o arrombamento de uma janela, quando então o alarme disparou. Acionou a polícia, que deteve o furtador ainda no interior do lava rápido, com alguns objetos já separados para subtrair. Também foi ouvido o policial militar, que surpreendeu o acusado em flagrante, no interior do lava rápido, fingindo que estava dormindo. Ao lado dele já havia alguns objetos prontos para serem subtraídos. A prova é incontroversa e permite concluir pela responsabilidade penal do acusado pelo furto que lhe é imputado. A versão por ele apresentada em Juízo subestima a inteligência alheia e permaneceu completamente isolada nos autos, em face da prova oral produzida, notadamente as declarações da vítima hoje ouvida, que se revestem de sinceridade, bem como do policial que o deteve em flagrante, ainda no interior do imóvel, cuja atuação goza de presunção de legitimidade. Obviamente que, entre a vítima acionar a polícia e a viatura chegar no local, não decorreu tempo suficiente para que o suposto furtador fugisse e o réu ingressasse no imóvel. Porém, quanto a qualificadora, deve ser afastada sua incidência, dado o resultado negativo do laudo pericial, tal como ponderado pelas partes (fls. 160/164). O repouso noturno deve prevalecer, mesmo em se tratando de estabelecimento comercial, pois a subtração praticada nessas condições facilita a conduta do meliante, inclusive porque há menos movimento de pessoas nas ruas. Por fim, é certo que o furto não se consumou, dada a pronta intervenção da polícia, que surpreendeu o réu ainda no local do crime. Quanto ao delito do artigo 299 do CP, também entendo que o caso é de desclassificação para o crime de falsa identidade, tal como bem justificou a ilustre representante do Ministério Público, que se encontra perfeitamente caracterizado nos autos, em face da prova documental e oral produzidas, inclusive a confissão do acusado, que agiu com dolo manifesto e a quem não se pode dar o privilégio de cometer um crime para se livrar de outro. Nesse sentido “TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE. Recursos bilaterais. LEI Nº 11.343/06, ART. 33, caput. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. CP, ART. 307 (ALLAN). Tipicidade. Delito de cunho formal, prescindindo de obtenção do resultado naturalístico. Crime impossível não caracterizado. Autodefesa irrelevante. Matéria pacificada, inclusive em âmbito de “Recurso Especial Representativo de Controvérsia” (STJ, REsp nº 1.362.524 - MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, j. 23/10/2013 e nos termos da Súmula/STJ, nº 522: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. DOSIMETRIA. Majoração das iniciais e afastamento do redutor do art. 33, § 4º. Inaplicabilidade da benesse do CP, art. 44. Regimes mantidos. PROVIMENTO AO MINISTERIAL” (sublinhei, TJ/SP - Apel.

Crim. nº 1500735-73.2018.8.26.0536 – 6ª Câmara – Praia Grande – v.u. – j. 04.05.21 – Rel. Des. Eduardo Abdalla). No que toca à pena, observo que entre os delitos será considerado o concurso material de infrações; entretanto, por não serem da mesma espécie, as reprimendas não serão somadas, executando-se primeiro a de reclusão. Passo, pois, à dosagem da pena do acusado (CP., arts. 59 e 68): FURTO - A) Pena-base: 01 ano e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (mínimo acrescido de 1/2 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: cinco condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 49/56 – procs. nº 0001037-43, 0001048-43, 0010053-38, 1501904-25 e 3023462-30). Acréscimo de 1/2. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: além de ostentar péssimos antecedentes, o acusado é reincidente (fls. 55 – proc. nº 1502512-86). Acréscimo de mais 1/6, resultando na pena de 01 ano e 09 meses de reclusão e 17 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Realmente: “Desde que singularmente apreciadas, é possível sejam levadas em consideração duas condenações transitadas em julgado, a primeira como Maus Antecedentes e, a segunda, como reincidência, porquanto são distintos os elementos geradores de cada uma. O que não se admite, sob pena de bis in idem, é a valoração de um mesmo fato, em momentos diversos da fixação da pena” (STJ, HC 219.594/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013, DJe 02/10/2013). Quanto a confissão, ela foi apenas parcial, insuficiente para atenuar a pena. Aliás, em caso desta mesma Vara Judicial, o E. Tribunal de Justiça já decidiu que: “A confissão quando feita pela metade visando alterar a verdade dos fatos não pode atenuar a pena” (TJ/SP – Apel. Crim. Nº 990.08.184828-7 – 6ª Cam. Crim. – v.u. – j.04.06.09 – rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro). C) Causas de aumento e diminuição de pena: 1) o furto foi praticado durante o repouso noturno. Acréscimo de 1/3, resultando na pena de 02 anos e 04 meses de reclusão e 22 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 2) o furto não se consumou, razão pela qual, considerando o iter criminis percorrido e os fatores que rodearam a prática da infração (o réu invadiu o estabelecimento, separou bens e estava prestes a fugir quando foi surpreendido), reduzo a pena em 1/2, resultando na reprimenda de 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, que torno definitiva. FALSA IDENTIDADE - Opção: pena privativa de liberdade em razão dos antecedentes e da reincidência. A) Pena-base: 04 meses e 15 dias de detenção (mínimo acrescido de 1/2 em razão dos antecedentes). A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo foi apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: cinco condenações anteriores transitadas em julgado (fls. 49/56 – procs. nº 0001037-43, 0001048-43, 0010053-38, 1501904-25 e 3023462-30). Acréscimo de 1/2. B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: confissão espontânea e reincidência (fls. 55 – proc. 1502512-86), cujos efeitos devem se compensar, permanecendo a pena-base tal como fixada. C) Causas de aumento e diminuição de pena: nada a considerar, motivo pelo qual torno definitiva a pena retro aplicada. O acusado ostenta péssimos antecedentes, sendo inclusive reincidente, o que denota periculosidade e desdém para com a Justiça Criminal, inviabilizando a concessão de qualquer benefício, devendo permanecer preso para recorrer, como garantia da ordem pública, dada a reiteração delitiva. De fato: “O réu que é preso em flagrante e permanece custodiado durante todo o processo criminal não tem direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade, inexistindo qualquer ofensa ao princípio constitucional relativo à presunção de inocência (Súmula 9/STJ)” (STJ, HC nº 106276/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 23.09.2008). O regime inicial será o fechado para o furto e o semiaberto para a falsa identidade, em face dos antecedentes e da reincidência, sendo aconselhável à imposição de um período de segregação carcerária mais rigoroso

no início de cumprimento da reprimenda, uma vez que o regime menos gravoso não atenderia o caráter repressivo e preventivo da pena, cabendo ao Juízo das Execuções analisar os requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (CP, art. 33, §§ 2º e 3º e CPP, art. 387, §2º). Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo nº 1.301/21 e A) CONDENO O RÉU DIEGO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, RG nº 47.320.599/SP, a cumprir 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime fechado, e a pagar de 11 dias-multa,

unidade igual a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 155, §1º, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. B) CONDENO O RÉU DIEGO APARECIDO PEREIRA DA SILVA, RG nº 47.320.599/SP, a cumprir 04 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, por infração à norma do artigo 307 do Código Penal. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs, observado o disposto no artigo 98, §3º, da Lei nº 13.105/15. Sem prejuízo, providencie-se o necessário para a exclusão do nome falso dado pelo réu quando da sua prisão. P.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 22 de março de 2022. Eu CLNS, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA